交易平台、运行体系与农村建设用地资本化 *

Trading Platform, Running System and Capitalization of Rural Construction Land

陈　悦　田代贵

内容提要　建立城乡统一的建设用地市场，核心是把长期行政配置的农村建设用地纳入市场化配置，基本思路是推进农村建设用地资本化，主要路径是廓清市场交易客体，赋予村社集体及农民个人产权主体地位，建立市场交易平台，建立和完善配套制度。

关键词　农村建设用地　城乡用地市场　“三农”问题

作者单位　重庆社会科学院农村发展研究所　重庆　400020；重庆社会科学院区域经济研究所　重庆　400020

Chen Yue　Tian Daigui

Abstract: The core of establishing a unified urban and rural construction land market is using market allocating rural construction land which is by long-term administration configuration. The basic idea is to promote rural construction land capitalization. The main path is to establish a market transaction object, give the village collective dominant position of property rights and individual farmers, establish market trading platform and improve the supporting system.

Key words: rural construction land, urban and rural land market, issues conceming“agriculture, countryside and farmers”

建立城乡统一的建设用地市场是对我国农村建设用地管理制度的重大突破。城乡统一的建设用地市场的基本内涵，是国有建设用地与农村集体建设用地交易主客体平等共存、交易规则一视同仁、市场边界清晰、市场空间全覆盖。重要途径是推进农村建设用地由“沉睡”的资源向“跳跃”的资本转换，把长期采取行政化配置、被排除在土地市场之外的农村建设用地，纳入市场化配置，解决市场交易主体和交易客体长期缺位的问题。

一、农村建设用地资本化相关政策及地方实践

推进农村建设用地资本化，就是要改革现行作用于农村建设用地的一系列城乡二元制度安排，按照资本“合法自由交易”这一最基本的属性或诉求，构建全新的制度体系。

（一）农村建设用地相关制度梳理

我国农村建设用地（宅基地属于此范畴）的流转管理经历了由法律

---

* 该标题为《改革》编辑部改定标题，作者原标题为《推进农村建设用地资本化 加快建立城乡统一的建设用地市场》。

制度严格限制到相关政策有所松动的转变。《宪法》、《土地管理法》、《物权法》、《担保法》等法律对农村集体建设用地属性、流转问题等有严格的规定和限制。随着经济社会的发展，国务院、国土资源部等出台的政策文件对农村建设用地流转的限制开始逐步放松，还提出了“城乡建设用地增减挂钩”的土地流转思路。不过，至今为止国家有关农村集体建设用地使用权流转的实施性立法仍然没有出台，农村建设用地使用权依然无法自由转让和抵押，不符合农民获得财产收益权和处分权的意愿。集体建设用地的流转是集体建设用地资本化的主要形式，法律文件的滞后影响了农村建设用地特别是宅基地的有效资本化。[1]

1.“农村建设用地属于农村集体所有”的法律规定

《土地管理法》第八条规定：城市的土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。《物权法》第五十九条规定：农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。

2.农村建设用地严禁流转的法律规定

《土地管理法》第四十三条规定：任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地，但是兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的，或者乡（镇）村公共设施和公益事业建设依法批准使用农民集体所有的土地除外；第六十三条规定：农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。《担保法》第三十七条规定：宅基地、自留地、自留山都不可以作为抵押物。可见法律对农村建设用地的使用权流转是严格限制的，按照现有法律规定，集体建设用地仅限于“兴办乡镇企业、村民建住宅、兴办公益事业、建设乡村公共设施”，其他用途的建设用地只有按合法程序转为国有土地后方可流转。[2]

3.农村建设用地可以流转的相关政策规定

《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》提出，“在符合规划的前提下，村庄、集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权可以依法流转”。《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》明确指出，要进一步研究探索农村建设用地使用权进入市场。《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》第六项规定，“农民集体所有建设用地使用权流转，必须符合规划并严格限定在依法取得的建设用地范围内。”这些文件说明，国家对农村建设用地的流转在政策上逐渐放宽，但还缺少较详细的具体措施，且对“可流转”的土地范围有严格的界定。2009年《国土资源部关于促进农业稳定发展农民持续增收推动城乡统筹发展的若干意见》对农村集体建设用地使用权的流转条件、产权管理及收益分配方式作出了详尽的说明，是积极的改革导向。[3]

4.“城乡建设用地增减挂钩”的政策规定

《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》、《国土资源部关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》、《关于天津等五省（市）城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩第一批试点的批复》等文件提出了“城乡建设用地增减挂钩”的措施。

（二）农村建设用地资本化实践

1.广东省佛山市南海区“南海模式”

南海区是较早探索建设用地流转的地区，并已形成“南海模式”。南海区实行土地股份制：对土地集中实行统一规划，划分为农田保护区、经济发展区和商住区，实行统一管理；以行政村或村民小组为单位，组建股份合作组织，将宅基地等土地、财产折成股份，村民出资入股；股份合作组织以土地或厂房形式出租给企业，村民凭股权分享土地非农化的增值收益。[4]

2.重庆市“地票”模式

重庆市创新性地推出“地票”模式，对农村建设用地实行“地票”交易制度：依据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》，成立与国有土地交易平台同等级别的“农村土地交易所”，作为“地票”交易的平台；将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村

公益事业用地等农村集体建设用地进行复垦，经土地管理部门会同农业部门严格验收后，腾出的建设用地指标，作为“地票”的来源；“地票”在符合国家土地管制制度要求下通过“农村土地交易所”公开拍卖交易，流入整个土地市场，不用于土地交易所交易的土地，则通过增减挂钩的方式留在农村，交易所得收益按不同比例在农民和农村集体经济组织之间分配。[5]

“南海”模式是较早实行的土地流转模式，它使集体土地不经过国家征地就直接转为建设用地，农民凭借股权分享土地“农转非”带来的增值收益，使农民收入显著提高。[6]“地票”模式是目前较新的土地流转模式，它不仅可有效解决城镇化建设中建设用地日益紧张的问题，也通过土地交易盘活了农村闲置和废弃的集体建设用地。各地土地流转的探索为农村建设用地资本化奠定了基础，尤其是重庆的“地票”模式为全国其他各地“城乡建设用地增减挂钩”政策的贯彻实施提供了借鉴。但是，目前的农村土地资本化仍然处于各地区探索、试点的阶段，仍然面临着利益分配和制度推广方面的困境。[7]

二、农村建设用地去资本化的制度性成因及负面效应

农村建设用地大致可分为三类：一是经营性建设用地，包括工矿、仓储用地、商业服务业用地；二是农民住宅用地，包括房屋及附属设施用地；三是农村公建项目用地，包括学校、卫生、村公共服务中心、农村水利设施建设用地。这三类建设用地构成农村建设用地的主体。综观现行与农村建设用地相关的法律法规及管理制度，对农村建设用地去资本化的倾向十分明显，由此产生的负面效应突出。主要表现在以下方面。

（一）产权虚置等制度安排使农民丧失土地权益主体地位

从现行相关法律、法规层面看，包括农村建设用地在内的农村集体土地的所有权的基本制度是“三级所有，队为基础”，所有权主体是乡（镇）、村、社（村民小组）“农民集体”，所有权行使主体主要是村委会、村民小组和乡（镇）基层政权组织。但在实际管理和运行过程中，农村土地特别是建设用地产权行使主体是县级以上人民政府，无论是城市扩容、工业园区建设、乡村旅游地产开发等占用的农村集体土地，审批权在县级以上人民政府。也就是说农村土地使用用途、数量、收益分配等，由县级以上政府说了算。在配置方式上，采取先行政强制征收，征收后变为国有再进入市场交易。除了被征收农民可获得一定的补偿费用之外，绝大多数农民不能分享农村土地转为建设用地后进入市场交易的增值收益。在这种情况下，无论是作为行政村辖区内、村民小组辖区内还是乡镇（街道）辖区内的“农民集体”成员个人，都丧失了农村土地产权的主体地位。一方面农民对农村土地的处置权和收益权丧失，另一方面市场交易主体地位也随之丧失，“农民集体所有”实际上被虚化为“人人所有但人人无份”。

这种制度安排的直接结果，一方面，取消了农民作为农村建设用地的市场交易主体资格。另一方面，形成了“双重”利益侵占：在两种公有制内部，体现为全民所有制对集体所有制的利益侵占；在城乡之间，体现为城市社区对农村社区的利益侵占，最终形成对农民集体成员利益的整体侵占。

（二）宅基地确权等政策安排压缩了农民的财产规模

近年来，国家为缩小城乡差距、改善农民居住条件、增加农民财产性收益，推出了一系列改革举措。与农民宅基地直接相关的，有以增加农民财产性收入为出发点的农村宅基地使用权确权登记，以改善农民居住条件为出发点的农民新村建设，以改善贫困人口生产生活为出发点的高山易地扶贫和生态移民搬迁，等等。国家相关部门和地方政府在实施过程中，凡涉及农民宅基地的政策，都人为压低标准。

这些政策的实施压缩了农民宅基地面积，做小了市场交易客体，使农民的财富价值从数量上大大缩水。其负面效应体现在两个方面：一是农民的财富价值大大缩水，农民宅基地无论是作为抵押品、投资品还是出让品，其融投资和

变现能力都大打折扣。二是人为限制易地建设还房面积和宅基地面积，使得已经建成的大量农民新村、易地移民集中居住点缺乏必要的公共文化体育场地和市政配套设施，农村公共服务及非农产业发展缺乏必要的载体。这些政策的实施效果与其出发点大相径庭。

（三）农村建设用地产权确权不全面，权属认定不规范

农村建设用地产权确权不全面，还没有实现全覆盖。从重庆市的情况来看，目前除农民宅基地使用权确权基本完成之外，村级道路、村公共服务中心等建设用地还没有完全实现确权登记。特别是农村以农民为投资经营主体的乡村旅游及商业服务设施建设用地使用权确权登记滞后。

权属认定不规范具体表现在三个方面：一是已确权颁证的乡村旅游用地没有明确经营性建设用地性质，包括专营农家乐和农户兼营农家乐的集体建设用地，都没有明确经营性建设用地性质，在现行制度框架下不能直接进入市场交易。二是农村大量的小型水利设施确权不当，小型水利设施主要是小二型水库等70年代前修建，绝大多数都是由农民投工投劳建设，占用农村土地也没作补偿，目前产权行使主体还是水利主管部门。三是随着农村人口向城市转移，农村有大量学校闲置，这些学校已经失去义务教育功能，占用农村建设用地也未作补偿，许多学校由农民投工投劳建设，目前产权行使主体是教育主管部门。

产权确认不全面和不规范，一方面，使得大量属于村集体的农村建设用地产权关系不清晰，许多建设用地还处于沉睡的资源状态，无法作为农民的资本进入市场交易流通。另一方面，大量已建成的经营性项目无法作为抵押品进行融资，影响城市资本进入，不利于农村非农产业发展。

（四）限制性、歧视性政策痕迹明显，农民宅基地权能不充分

对农民宅基地流转的限制性、歧视性政策具体体现在四个方面：一是不允许城市居民个人购买农民房屋包括宅基地；二是不允许城市居民个人参与农民宅基地改造合作建房；三是不允许农民带宅基地通过土地置换方式进城建房；四是农民宅基地及房屋只能在农村集体经济组织内部转让。

这些限制、歧视性制度安排，使得农民宅基地权能不够充分，带来的负面效应主要体现在四个方面：一是限制市场购买主体进入，农民宅基地在村集体内部交易几乎没有买家，导致农民宅基地变现难，从价值实现层面导致农民财富缩水，同时影响融资能力。二是阻断了农民带资就地就近进城居住的转移通道。目前不少农民已经在各级城镇实现就业或在县城、小城镇实现创业，但靠工资收入或小本经营收入购买城市商品房较困难，有能力也有积极性通过宅基地就近置换自建或联合建房。三是阻碍了城市居民进入农村投资置业特别是度假消费。四是增加了政府财政负担。当前中西部高山生态易地搬迁扶贫任务重，在项目实施过程中，国家及地方政府给予了大量的财政补贴。这些搬迁项目绝大多数在景区周边，如果引入城市居民合作建房机制，既可改善移民迁建点的条件，又可以大大减轻政府财政负担，还可以促进乡村旅游发展。

（五）农村建设用地市场交易平台及规则程序缺失

与农村建设用地行政配置、资本化发育滞后相对应，农村建设用地合法交易流通平台建设较为滞后。从全国来看，除重庆市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区国家特批建立的“农村土地交易所”之外，全国还没有一个在省级行政区域内交易农村宅基地、公开合法的市场交易平台。为解决城镇化、工业化快速发展过程中城市扩容、工业园区建设等用地问题，仍采用以省级为单元土地“增减挂钩”的老办法在城乡之间进行耕地和建设用地平衡。这种做法有两个负面效应：一是仍然采取征地方式对农村建设用地进行行政配置，形成两重利益侵占，损害“农民集体”土地权益。二是由于传统做法是“先占后补”，缺乏重庆土地交易所宅基地复垦验收“先补后占”的严格审查程序，补多少、补在

什么地方很难监督和验证，难以保证耕地红线。不仅如此，现阶段交易规则及程序缺失，包括农村建设用地交易主体（买方卖方）的界定、交易客体界定、交易规则程序、利益分配、产权变更登记及其他相关的政策规定等，都基本处于空白。无交易平台、无交易规则、无市场边界，其结果就是无法交易。但在实际中，对农村建设用地，除政府作为核心资源高度重视并行政配置之外，民间投资作为要素需求也非常强烈，作为“农民集体”的农民个人变现愿望也十分迫切，所以出现了大量非法交易行为，如“小产权房”等，且屡禁不止。

三、推进农村建设用地资本化的策略

推进农村建设用地资本化，需要解决四类问题：一是交易主客体界定问题，二是交易规则程序等问题，三是解决交易通道或平台问题，四是解决利益分配等配套政策机制问题。

（一）明确界定市场客体，廓清市场边界

在现阶段，甚至到城镇化基本实现之前，也就是城乡居住格局基本清晰、城市建设和发展由外延扩张转向内涵发展之前相当长的时期内，把农村所有进入城市用于建设的土地都纳入市场化配置是不现实的。因此，建立城乡统一的建设用地市场是一个渐进过程。在相当长的时期内，土地行政配置与市场配置仍然处于并存态势。就当前来说，农村哪些土地可作为建设用地进入市场交易，哪些土地仍然需要行政配置，应根据土地所在区域及土地用途进行界定，以廓清市场边界。

1.需要行政配置的土地

这里认为，纳入行政配置的土地，一是从空间上，可确定为各级城市包括小城镇规划控制区范围内的农村土地，包括农业用地及所有农村建设用地。城市规划控制区的土地最终都将用于城市及产业园区等建设用地。这一部分农村土地资源采用行政征收的方式进行初始配置，就不会根本上改变国家低成本推进城镇化工业化的大格局，也不会从根本上触动地方土地财政格局，不伤害地方积极性。二是城市规划区之外的，从用途上可把用于国家公共服务及基础设施建设用地的初始配置纳入行政配置。

这样界定后，还需要解决好三个问题：一是规划问题。各级城市一定要在科学预测人口规模的基础上编制建设用地规划，明确近中远期建设用地规模，中、远期纳入规划控制区，控制区外围红线就是城市发展边界，也是农村土地资源行政或市场配置的边界。二是严格界定公共服务及基础设施建设用地，对城市规划区之外的公共用地征收要进行严格界定，制定农村公共用地目录，交通基础设施、教育、文化、农村公共服务中心等可纳入公共用地目录，凡是公共用地目录之外的用地，一律不得以“公共”名义进行征地。三是针对征地补偿及增值收益分配存在的问题，要深化征地制度改革，让农村居民共享土地增值收益。

2.纳入市场配置的农村建设用地

城市规划区之外除纳入公共用地目录之外的所有生产经营建设用地，都应纳入市场化配置，包括农民宅基地，城市规划区之外的工业用地、市场用地、房地产开发用地（主要是旅游地产）、乡村旅游用地、商业服务业用地等。这些用地应该以集体所有制建设用地身份，在明确使用权人的基础上，与国有身份土地同等进入市场，也就是说，不能先行政征收，转变为国有身份后由政府进入土地市场出让。

（二）明确界定市场交易主体

界定市场交易主体，就是针对现阶段农村建设用地产权关系不清晰或产权主体确权不规范、不合理，建设用地类型不清晰、权能不充分等实际问题，通过深化产权制度改革，确立农村建设用地合法交易主体，并按照资本化的要求，落实处置权、收益权，进一步赋予各类建设用地使用权的权能。

1.按照实际面积对农村宅基地进行确权

在农业低效、农村承包地价值偏低的大背景下，农民宅基地是农民最核心的土地财富，特别是中西部，由于乡镇企业发展滞后，农民宅基地是农村建设用地的主体，是农村最有价值的土地资源，更是农民土地财富的核心。

按照实际面积确认农村宅基地，就是对当前客观存在并为农民实际使用，使用权确权登记灭失的农村大量宅基进行主体确认。建议按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》精神总体要求，彻底摒弃“二元制度”思维定势和土地财政的逐利动机，及时对农村宅基地确权政策进行纠偏。应按照农房及配套的附属设施实际占地面积进行确认使用权。主要依据包括：一是这些建设用地本身就是农村建设用地，按照实有面积确认使用权不影响我国耕地红线。同时在承包地确权过程中，实际耕地都比原有档案记录耕地大大增加。二是在宅基地实际补偿过程中，是按照实际面积在补偿，如重庆形成地票的宅基地对提供的农户结算时，按照实有面积结算。由于目前地票还是在政府主导下运行，可以照顾到农民的实际利益灵活处理，但在其他市场交易场合如作为抵押品或作为投资品或面对的交易主体不是政府的场合，颁证面积是唯一合法面积，农民的土地权益在制度层面没有保障。三是按照实有面积确认农民宅基地面积，是“保护农民土地权益”的现实要求，符合国家近年来长期实施的农民增收、农业增效、农村发展的“三农”等政策方向，也是党的十八大以来深化农村改革的要求。

2.深化农村产权制度改革，拓展农民财产渠道

一是深化农村闲置学校产权改革。对农村闲置的学校进行清理，对确实丧失义务教育功能的农村学校，按照属地化的原则确权给所在村集体，房屋及土地作为村集体资产权益由村集体成员共享。二是深化农村水利设施产权制度改革。凡是20世纪80年代前以农民投工投劳为主修建的小二型以下的水库，除承担城乡供水的水源地水库之外，按照属地化原则重新确权给所在的村集体，村集体既可以发展淡水养殖业，也可以依托水库景观资源发展乡村旅游，也可以此为投资品与外来投资者采取投资入股的方式合作开发旅游地产。无论是从事哪种经营，都要建立股份合作社等新型经营主体，规范经营行为，确保每一个成员资产权益不受损害。三是对于农业综合投资项目，即种养殖业与观光休闲农业相结合的投资项目，建议适当配置观光旅游设施建设用地。由于乡村旅游发展方兴未艾，近年农业投资项目大都带有综合性，即在种养殖业的同时配套发展休闲观光旅游，这对促进多功能农业发展、推进传统农业向现代农业转型意义重大。为吸引城市资本投资，建议适当增加配套的观光旅游设施建设用地。

3.对农村现有经营性存量建设用地按照现用途进行产权确认

一是对存量经营性用地进行确权登记。近年来，随着乡村旅游加快发展，农村主要以“农家乐”形式出现了大量的乡村旅游、商业网点、乡村酒店等商业服务业等非农产业经营业态，针对当前大量存在用地不规范、产权不清晰、大部分没有确权颁证的实际，建议尽快对存量用地进行清理，并在此基础上明确产权或作出处置。总体原则宜疏不宜堵，在政策掌握上，对于本村村民用于自主经营的宽于外来人员；对于利用荒坡地的宽于占用耕地的；对于占用劣质耕地的宽于占用良地的；对于以开发出售或租赁为目的的，严格按照“小产权”房的相关政策查处。二是对于农户利用自有住房兼营农家乐，在农民自愿的前提下，可将其兼营部分房屋及宅基地按经营性房屋及用地登记。三是对农村空置的宅基地按照经营性建设用地确认。随着城镇化持续快速推进，农村普遍存在长时期无人居住的房屋，从重庆市来看，农村房屋空置2年以上的占15%左右。这些农户已经实现向城市迁移性转移，农村住房100%普及，空置房屋实际丧失了居住功能。应该按照地随人走的原则，作为生产要素参与城镇化、工业化或农村非农产业发展。四是对未来新增经营性建设用地，在符合土地等相关规划的前提下，一律按照有偿方式取得，村集体成员共享集体建设用地有偿使用带来的收益。

4.放开宅基地买方市场主体，创新市场交易方式

第一，放开农村宅基地买方市场主体，允许城市居民个人到农村购买或与农民合作建设自

住房。考虑到农民房屋自有率100%的实际情况，按照农民房屋在集体经济内部交易的现行政策，农民房屋几乎没有买方主体，既不能实现交易，也不可能完成价值发现。允许城镇居民进入农村宅基地市场，可以多赢，一是解决有条件的城镇居民度假休闲房屋需求。二是有利于促进农村乡村旅游及非农产业发展。三是与旅游地产相比较，农户更能直接受惠，在不使用期间可供农户搞旅游接待。四是对于扶贫迁建或新农村建设等项目，有条件的引入城镇居民个人投资，可以减轻政府财政负担。

第二，探索宅基地就地就近进行土地置换，创新市场交易方式。在小城镇或县城周边，对于有条件也有意愿进入城镇的，可对现有宅基地按照复耕地面积折算为建设用地指标进入城镇，不通过征转程序自动转化为城市建设用地，用于自建住房。按照所在城镇规划进行建设，置换农户全部转为城镇居民，并与城镇居民同等享受城镇公共服务待遇。

（三）建立农村建设用地交易市场体系

农村建设用地市场应包括有形市场和无形市场两个部分。有形市场包括土地证券化市场和土地实物交易市场，无形市场包括租赁、抵押、担保、质押等市场。

1.建立农村建设用地有形交易市场

土地是一种特殊商品，为适应我国对土地用途控制的管理体制，需要建立两种形式的有形市场。一是证券化的交易市场，如重庆农村土地交易所。这种市场主要承担需要异地流转的农村建设用地，包括农民转户进城空置的宅基地、新农村建设过程集中居住节约的宅基地、未来确权给村集体闲置的农村教育用地、确权给村集体的小型水利设施建设用地，等等，这些建设用地除一部分就地使用之外，还有相当一部分剩余需要适应城市扩容进行城市开发建设。这一部分土地是通过建设用地指标与耕地置换进入城市的，必须通过证券化交易才能实现，需要建立证券化交易市场平台。重庆农村土地交易所已运行5年，建立一整套土地复垦、验收、地票生成及交易、收益分配、地票异地使用等管理和监督程序及制度。实践证明，重庆地票交易市场运行5年来，在确保耕地数量和质量、保护农民土地权益、增加农民财产性收入、规范农村建设用地管理流通秩序等方面发挥了积极作用。可以在认真总结的基础上在全国进行推广。二是建立农村建设用地实物交易市场。对于就地用于农村非农产业发展的建设用地，应尽快建立农村建设用地实物交易市场。纳入实物市场交易的农村建设用地是指不跨区域流转，就地用于居住或产业发展，其流通方式适宜采用实物交易，即按宗地挂牌交易。农村土地实物交易市场可以省级行政单元建立，在省级层面依托土地证券化（地票）交易所，在县级层面依托现有农村产权交易中心（或公共资源交易中心），并延伸到各乡镇。最终形成指标交易与实物交易并存、城乡全覆盖的三级有形市场体系。

2.建立和完善农村建设用地无形交易市场

一是进一步建立和完善农村建设用地租赁市场；二是进一步建立和完善抵押、担保、质押等市场；三是进一步建立和完善土地置换市场。随着农村建设用地产权逐步清晰、市场交易主客体逐步确立、市场交易规则逐步建立和完善，土地无形市场发展前景十分广阔。

（四）加快推进配套制度改革

城乡统一的建设用地市场是对现行农村土地管理制度的重大变革，需要一系列相关配套制度改革同步推进。

1.建立和完善农村建设用地集体产权制度

集体所有制的建设用地进入市场配置，必须从法律、法规、政策层面，建立起保护所有者和使用权主体权益的相关制度，从规范市场交易主客体行为层面，建立健全程序性规则。一是确立农村集体建设用地作为财产权的法律地位，与国有土地同权同等进入市场，在此基础上建立集体建设用地产权确认制度，甄别产权真伪及归属，区分合法与非法、区分经营性与非经营性，等等。二是按照属地化原则，把农村集体建设用地使用权主体切实落实到村、社农民集体成员。三是根据经营性建设用地、住宅用地、公益性建设用地等不同类型的建设用地等赋予

不同的权能。四是建立产权转移变更登记制度，包括转让、分割、继承、赠予等变更登记制度。

2.建立和完善征地改革及出让制度

一是改革现行征地制度。地处城市规划区之外的农村建设用地，除公共用地目录之外的一切建设用地，都不先征后转，一律按照集体用地性质，直接进入市场交易，包括转让、参股、控股等。二是确立农村建设用地产权行使主体地位。重点是赋予村集体和农民个人对集体建设用地的处置权，确立合法的产权行使主体地位，与谁交易、以什么方式交易、以什么价格交易，由村集体或农民个人说了算。政府由目前实际的产权行使主体退居为外部监督管理主体，主要从规划、用途、安全等公共目标出发进行管理和监督。三是建立农村建设用地出让制度。为规范交易行为，保障所有集体成员土地权益，可参照城市国有经营性用地招拍挂的方式建立公开公正公平的出让制度，并纳入交易平台运行。同时，村集体内部建立监督制度。

3.建立和完善农村建设用地收益分配机制

农村建设用地收益分配机制包括三方面的内容。一是需要空间置换以证券形式进入市场的集体建设用地的地票收益分配机制。按照目前重庆市试点运行情况，这部分收益扣除复垦及必要的交易手续费之后，净收益由村集体和提供建设用地使用权的农民个人按照15:85的比例分配。二是用地指标转移城市后挂牌交易增值净收益部分，需要建立收益分配机制。农村建设用地转为城市用地后的增值收益应在政府、“农民集体”、城市征地农民之间进行合理分配。总体上说，政府应让出部分土地收益，除适当提高被征地农民补偿之外，对广义的“农民集体”，采取设立城乡统筹发展基金的方式进行分配，也就是说，城市规划区之外的农村建设用地指标落地城市后的增值净收益，应切块一定比例设立城乡统筹发展基金，从宏观调控层面解决城市对乡村、全民所有成员对集体所有成员的利益侵占问题。基金以省级行政单元设立，在行政辖区内统筹使用，主要用于小城镇及农村基础设施建设及提升公共服务供给数量和质量等方面。三是集体经济组织内部分配机制。农村建设用地市场化配置之后，特别是经营性建设用地不搞行政强制征收，政府退出这一部分建设用地出让收益，就地就近交易的集体建设用地量会较大，财富价值较大，建立分配机制十分重要。实际中会出现两种情况：一种情况是农民个人以使用权人身份对于确权给自己的建设用地使用权进行交易，由于村集体是所有权人，应参与土地收益分配；另一种情况是，很多时候可能是以村集体的名义进入市场交易，如闲置的农村学校、小型水利设施等所有权与使用权主体都是村集体经济组织，其收益也需要在集体与个人之间进行分配，并建立相应的分配机制。

4.建立和完善农村新型经营制度

农村建设用地市场化配置后，从面上说，凡是有集体建设用地又不能从实物形态分割和量化到村民个人头上的村集体或村委会，都可能出现既是自治组织又是经济组织双重身份的情况。实现农村基层政经分开，确保农民个人的权益不受损害，同时推进农业产业化和非农产业发展，避免“分光吃光”，都有必要建立新型经营制度。总体方向是按照现代企业制度的要求，加快培育农村股份合作社、有限责任公司、资产管理公司等，建立产权关系明晰、法人治理结构完善的新型经营制度。

参考文献

[1]唐平：《关于重庆市农村集体建设用地资本化的思考》，《理论前沿》2011年第9期，第313页

[2][3]宫义飞　张荆：《进一步推进农村集体建设用地使用权资本化模式——由汶川地震住房联建引发的思考》，《重庆工学院学报》2009年第12期，第21页

[4][6]罗舒雯：《农村土地资本化趋势及管理要点》，《理论探讨》2011年第8期，第56页

[5][7]贾广葆：《农村集体建设用地资本化运行发展对策》，《土地管理》2011年第12期，第36页

（责任编辑：莫远明）